广西大建工程劳务有限公司“4•26” 一般坍塌死亡事故调查报告

2017-06-16 11:05　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

广西大建工程劳务有限公司“4•26”

一般坍塌死亡事故调查报告

2017年4月26日19时30分许，广西大建工程劳务有限公司在百色职业教育中心门卫室建设施工过程中，建筑主体整体坍塌，致使一名施工人造成经济损失85万元。

为查清事故原因，明确事故性质，分清事故责任，防止类似事故发生，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规《百色市右江区人民政府关于生产安全事故调查工作的通知》（右政发〔2012〕16号）要求，由右江区安全监管局牵头,右江区监察局、人社局、住工会、公安等部门组成事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事故发生因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目工程情况

该建设项目为百色市职业教育中心临时增加大门门卫室，属于百色市职业教育中心项目临时增加的附属设施，大门左右两边建门卫室，建设高4米，建筑面积69m^2，框架结构。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位: 广西百色开发投资集团有限公司（以下简称百投集团）是百色市职业教育中心二期工程项目建设单位，公司成立于2003年7月9社会信用代码： 91451000XXXXXXXXXX，注册地址为百色市右江区大旺路1-1号C区01座，法定代表人：刘俊，公司类型：有限责任公司(国有独资)。

2.施工单位: 广西大业建设集团有限公司（以下简称大业集团）是百色市职业教育中心二期工程项目施工单位，公司成立于1979年12月22日限至2035年6月28日，统一社会信用代码：91450981XXXXXXXXXX，注册地址为北流市永安路11号，法定代表人：龙海盛，公司类型为有限责任公司(自然控股)。

3.劳务分包单位: 广西大建工程劳务有限公司（以下简称大建公司）成立于2006年9月5日，统一社会信用代码：9145010079XXXXXXXX，注册宁市金浦路16号汇东国际F座6层602号，法定代表人：黄广林，公司类型：其他有限责任公司。公司持有《建筑业企业资质证书》，证·D345012630，资质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级，有效期至2021年3月4日。公司持有《安全生产许可证》，证书编号（桂）JZ〔2016〕000477（4—1），有效期至2019年11月28日。大门门卫室工程由劳务公司具体组织施工，郑权为项目生产经理，高青毫为现场施工员。

（三）工程施工及合同签订相关情况

百色市职业教育中心项目采用BT模式开展建设，2010年3月22日完成招标工作后，确定BT投资建设方为中国建筑一局（集团）有限公司，百其签订BT投资建设合同。至2014年完成一期一阶段施工，中国建筑一局（集团）有限公司由于资金问题，未能继续开展工程施工承包工作。经上政府同意，中国建筑一局（集团）有限公司将百色市职业教育中心项目未开展建设部分转予广西大业建设集团有限公司，并于2014年签署工程项目协议书，将工程项目定为百色市职业教育中心二期工程。

因百东新区规划及校区建设用地调整，项目建设内容及规模内容均有变化，广西大业建设集团有限公司在场地平整未完成的情况下停止施工，规划方案出来后，再继续施工。2017年应校方要求，为保证在校师生的生活及学习安全，对校区进行有效管理，决定进行临时大门门卫室建设施工职业教育中心门卫室工程建设由大建公司具体组织施工。

（四）事故发生时间、地点及类别

1.发生时间：2017年4月26日；

2.事故发生地点：百色市职业教育中心校北大门进门左侧门卫室施工工地；

3.事故类别：建筑施工坍塌死亡事故。

（五）事故相关人员情况

1.黄媛消，事故死者，性别：女，为广西大建工程劳务有限公司临聘工人，籍贯：广西隆林县沙梨乡。

2.郑 权，男，百色市职业教育中心大门门卫室建设工程现场负责人。

3.高青毫，男，百色市职业教育中心大门门卫室建设工程现场施工员。

4.阮德贵，男，百色市职业教育中心大门门卫室建设工程项目现场带班人员。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理

（一）事故发生及救援情况

2017年4月26日15时许，大建劳务公司派施工员高青毫组织4名劳务人员黄兴扬、黄媛消、梁阿来和黄美玉进入百色职业教育中心对两个门结构进行浇筑施工。下午19时许完成浇筑西侧门卫室（进门右侧）后，转移到左侧门卫室继续施工。

19时30分许，高青毫和阮德贵在地面观察施工现场，事故发生时黄兴扬、梁阿来和黄美玉三人在楼面顶板施工浇筑，黄媛消在地面架体内侧是否漏浆，施工作业中模板支架突然发生坍塌，黄媛消被坍塌建筑物压住。事故发生后，现场人员立即拨打了110和120，并向主管部门报告。随后一时间到达现场开展施救，120救护车亦赶到现场，至晚上九点把黄媛消救出，经120医护人员现场抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

接到事故报告后，市住建委、右江区安全监管局、四塘镇政府、四塘派出所、市公安局右江分局刑侦大队等部门赶到现场核查，并协调施工做好善后工作。经过多方协调，家属与施工方于4月27日中午达成《赔偿协议书》，一次性赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费和金等各项费用共计人民币捌拾伍万元整（￥850000.00），于当日付清。事故善后处理工作得到妥善解决。

三、事故调查情况

（一）现场勘察情况

事故现场建筑主体侧向往西侧完全坍塌，坍塌建筑体东侧有倾倒柱体，柱体内未有凝结混凝土，清晰可见裸露压弯钢筋框架结构，坍塌建筑不平整，未硬化。

（二）法医鉴定情况

按照百色市公安局右江分局刑侦大队尸检报告（百公右物鉴（法病）字〔2017〕7号）显示：1.死者头面部、颈项部、胸部、腹部、四肢等损征，其损伤符合重物砸伤特征；2.死亡原因：根据尸体检验见死者右额顶部头皮有挫裂伤，相应部位颅骨有骨折，其头部损伤程度严重，认定死者颅脑损伤而死亡。检验意见：黄媛消系因严重颅脑损伤而死亡。

（三）询问调查情况

事故调查组围绕项目施工单位资质证件、安全管理、日常管理及安全教育培训等问题对大建劳务公司的现场负责人郑权，施工人员高青毫，阮德贵及现场施工人员梁阿来、黄美玉等相关人员进行询问笔录。

（四）材料收集情况

1.百色市公安局右江分局物证鉴定室出具《鉴定文书》（百公右物鉴（法病）字〔2017〕7号）。

2.百投集团提供：（1）《关于4·26事故的情况汇报》；（2）《工程项目转让协议书》；（3）《建设工程委托监理合同》；（4）《百色市二期工程施工合同》。

3.大业集团提供：（1）《关于4月26日百色职业教育中心在建门卫室事故报告》；（2）《赔偿协议书》。

4.大建公司提供：（1）《关于4月26日百色职业教育中心在建门卫室事故报告》；（2）《营业执照》；（3）《建筑企业资质证书》；（4）产许可证》；（5）百色职业教育中心（北大门）《建设工程施工劳务分包合同》；（6）《关于百色职业教育中心二期工程管理人员的任命》。

5.广西建荣公司提供：（1）《关于百色职业教育中心大门事故情况说明》；（2）《建设工程监理合同》。

6.事故现场相关相片。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

大建劳务公司在组织4名工人对百色职业教育中心门卫室建设施工过程中，在没有施工设计方案的情况下，仅凭经验搭建立杆，搭建中立大，立杆不垂直，扫地杆部分缺失，架体外围剪刀撑缺失，支撑地面没有硬化等问题，导致侧向无牢固支撑点，架体侧向失稳，架体承受施工荷载成发生坍塌。

（二）间接原因

大建劳务公司安全生产意识淡薄，安全管理不到位。一是未按要求编制施工设计方案；二是工程施工前未按要求报备大业建设公司，在没有手续的情况下，自行组织劳务工人进场施工；三是现场安全管理不到位，开工前没有对员工进行安全教育培训和施工安全技术交底，没有对施工现问题和安全隐患进行排查整改。

五、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定，该事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及单位的处理建议

（一）广西大建劳务公司，作为劳务分包单位，具体组织百色职业教育中心门卫室建设施工，安全生产意识淡薄，安全管理不到位。一是未制施工设计方案；**二是**工程施工前未按要求报备大业建设公司，在没有书面开工手续的情况下，自行组织劳务工人进场施工；**三是**现场安全管理不工前没有对员工进行安全教育培训和施工安全技术交底；**四是**没有对施工现场存在的问题和安全隐患进行排查整改。对事故的发生负有责任，其行《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由右江区安全监管局依法给予行政处罚。

（二）郑　权，作为劳务公司项目负责人，安全意识淡薄。**一是**施工前未按相关规定向大业建设公司进行报备，自行组织劳务人员进行施工场施工无人监理；**二是**未按要求编制施工设计方案。对事故的发生负有直接管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议右监管局依法给予行政处罚。

（三）高青毫，作为劳务公司施工人员，负责现场施工安全，安全意识淡薄，没有认真履行相关职责。一是现场施工过程中没有对存在的问隐患进行排查整改；二是没有严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》组织劳务工人进行施工。对事故的发生负有重要管理责任，违反了《中和国安全生产法》的有关规定，建议由劳务公司按内部规定进行处理。

（四）阮德贵，作为劳务公司带班人员，负责日常安全管理工作，没有认真履行相关职责。开工前没有对施工人员进行安全教育培训和技术工中未能发现存在的安全隐患。对事故的发生负有重要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由劳务公司内部进行处

七、事故防范措施建议

（一）建设单位要认真吸取事故教训，举一反三，加强对施工单位的监督，切实落实企业安全管理主体责任，确保建设项目施工安全。

（二）劳务分包单位要认真完善企业管理机制切实落实企业安全主体责任。一是要依法依规，严格履行项目基本建设程序，落实建筑施工报制度，按照相关规定办理施工报备、备案、审批许可手续后，才可组织施工；二是要认真落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、规章制度，安排项目负责人和安全管理人员到岗到位，强化管理岗位人员的责任意识，加强现场施工的安全管理；三是要加强对从业人员的岗前培经过安全培训合格的不可从事建筑施工作业。

广西大建工程劳务有限公司“4•26”

一般坍塌死亡事故调查组

2017年5月 22日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号